

# Guia Prático: Como Processar a Shopee por Produto Não Entregue

**Resumo rápido:** Você pode exigir a restituição do valor pago + indenização por danos morais. A Shopee responde **solidariamente** com o vendedor. A maioria das ações é julgada procedente.

---

## 1. Antes de ir à Justiça (Provas obrigatórias)

Reúna **tudo** antes de ajuizar:

- ☐ **Comprovante de pagamento** (boleto, cartão, Pix, print do app)
- ☐ **Print do pedido** com número do pedido, data, valor e status
- ☐ **Print do chat** com o vendedor (se houver)
- ☐ **Protocolo de reclamação no app da Shopee** (centro de ajuda → abrir reclamação)
- ☐ **Protocolo de reclamação no Reclame Aqui** (opcional, mas fortalece)
- ☐ **Print do rastreamento** dos Correios/transportadora mostrando extravio ou não entrega
- ☐ **Comprovante de residência** atualizado (para o Juizado)

**Dica:** Se o status no app estiver como “entregue” mas você não recebeu, peça **protocolo de não recebimento** aos Correios ou print do rastreamento com divergência.

---

## 2. Reclamação Extrajudicial (obrigatória ou recomendada?)

A lei **não exige** tentativa de conciliação prévia para entrar no Juizado Especial Cível. Mas é inteligente fazer:

| Canal                | Como fazer                                        | Prazo para resposta |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| App Shopee           | Centro de ajuda → Meus pedidos → Abrir reclamação | 5 a 10 dias úteis   |
| Reclame Aqui         | reclameaqui.com.br                                | 48h a 10 dias       |
| Procon do seu Estado | procon.sp.gov.br (ou do seu estado)               | 30 dias             |
| SAC Shopee           | sac@shopee.com.br                                 | 10 dias             |

**Print tudo.** Cada protocolo é prova de que você tentou resolver e a Shopee não atendeu.

---

## 3. Qual Ação Judicial Ajuizar?

**Ação mais comum e indicada:**

**Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais**

- **Juizado Especial Cível (JEC):** se o valor for até 40 salários mínimos (R\$ 51.200,00 em 2026). Não precisa de advogado.

- **Justiça Comum:** se o valor for maior. Precisa de advogado.

#### O que pedir:

1. **Restituição do valor pago** em dobro (art. 42 do CDC) — ou simples se preferir agilidade
  2. **Indenização por danos morais** — geralmente entre R\$ 1.000,00 e R\$ 5.000,00, conforme o caso
  3. **Obrigação de fazer:** entrega do produto, se ainda for viável
- 

#### 4. Quem Processar?

Você deve incluir **ambos** como réus:

- **SHPS Tecnologia e Serviços LTDA** (Shopee) — CNPJ: 35.755.699/0001-84
- **O vendedor/loja** (nome e CNPJ que aparece no pedido)

**Por que?** A jurisprudência reconhece a **responsabilidade solidária** do marketplace com o vendedor quando a transação ocorre dentro da plataforma (art. 18 e art. 34 do CDC; Súmula 479 do STJ).

---

#### 5. Onde Ajuizar?

No Juizado Especial Cível da sua cidade (comarca onde você mora), pois:

- O consumidor é considerado **hipossuficiente**
  - Aplica-se o **foro do domicílio do consumidor** (art. 101, I do CDC)
  - Você não precisa ir ao foro da Shopee (São Paulo/SP)
- 

#### 6. Modelo de Petição Inicial (Resumido)

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO  
DA \_\_\_ VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE [SUA CIDADE/UF]

[NOME COMPLETO], [nacionalidade], [estado civil], [profissão],  
portador(a) do CPF nº [XXX.XXX.XXX-XX] e RG nº [XX.XXX.XXX-X],  
residente e domiciliado(a) à [endereço completo], por seu próprio  
nome e em causa própria, vem respeitosamente à presença de  
Vossa Excelência propor a presente

ACÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

em face de:

1) SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito  
privado, inscrita no CNPJ sob nº 35.755.699/0001-84, com sede na  
Cidade de São Paulo/SP;

2) [NOME DA LOJA/VENDEDOR], inscrita no CNPJ/CPF nº [XXX], com sede em [cidade/UF], pelos fatos e fundamentos a seguir:

#### I - DOS FATOS

Em [data], o(a) autor(a) realizou compra de [descrição do produto] na plataforma Shopee, loja [nome da loja], pelo valor de R\$ [valor], pedido nº [número]. O pagamento foi efetuado via [forma de pagamento].

O prazo de entrega era de [X] dias. Até a presente data, o produto não foi entregue. O autor(a) tentou resolver via app da Shopee (protocolo nº [XXX]) e não obteve resposta/solução.

#### II - DO DIREITO

Aplicam-se os arts. 6º, VI, 14, §3º, 18, 34 e 42 do CDC. A Shopee, como marketplace, responde solidariamente pela entrega do produto ou restituição do valor, conforme Súmula 479 do STJ e entendimento pacificado nos tribunais.

A não entrega caracteriza descumprimento contratual grave e dever de indenizar, inclusive por danos morais, pois o consumidor foi privado do bem e do valor pago, sem assistência da plataforma.

#### III - DOS PEDIDOS

- 1) Condenar as rés a restituir o valor de R\$ [valor], em dobro ou simples, conforme entendimento de Vossa Excelência;
- 2) Condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ [sugerir entre 1.000 e 5.000];
- 3) Condenar as rés nas custas e honorários advocatícios (se houver);
- 4) Tutela de urgência para débito imediato, se possível.

Dá-se à causa o valor de R\$ [total].

[Local], [data].

-----  
[Nome Completo do Autor]

## 7. Custos do Processo

| Item                      | Valor aproximado                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Taxa de conciliação (JEC) | Isento para quem comprova hipossuficiência         |
| Sem advogado              | R\$ 0,00                                           |
| Com advogado              | Honorários à combinar (muitos trabalham com êxito) |

**Dica:** Se você tiver renda baixa, peça **gratuidade de justiça** na petição inicial.

---

## 8. Prazos Importantes

| Situação                           | Prazo                     |
|------------------------------------|---------------------------|
| Prescrição do CDC para restituição | <b>5 anos</b>             |
| Prescrição para danos morais       | <b>3 anos</b>             |
| Resposta da Shopee no JEC          | 15 dias                   |
| Audiência de conciliação           | 30 a 90 dias após citação |

## 9. E se a Shopee bloqueou minha conta junto com o saldo?

Isso é **prática abusiva**. Você pode incluir no mesmo processo:

- Pedido de **desbloqueio da conta** (obrigação de fazer)
- **Restituição do saldo/cashback retido**
- **Danos morais** pelo bloqueio arbitrário

A Justiça tem concedido **liminares** em poucos dias para desbloqueio de conta e liberação de saldo.

---

## 10. Checklist Final

- ☐ Reuni todos os prints e comprovantes
  - ☐ Tentei resolver pelo app/Reclame Aqui/Procon (print dos protocolos)
  - ☐ Identifiquei o CNPJ do vendedor (na página do pedido ou Nota Fiscal)
  - ☐ Tenho o CNPJ da Shopee: 35.755.699/0001-84
  - ☐ Escolhi o Juizado Especial Cível da minha cidade
  - ☐ Preparei a petição inicial (sozinho ou com advogado)
  - ☐ Defini o valor da causa (valor do produto + danos morais)
  - ☐ Verifiquei se preciso de gratuidade de justiça
- 

**Fontes consultadas:** Jurisprudência do TJMG, TJMA, TJDFT; artigos do Jusbrasil; escritórios Zumba Guerra Advocacia e Giacaglia Advocacia; dados do Procon-SP.